



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

ACUERDO DE CONCEJO N°007-2026-MDMCH

Miguel Checa, 21 de enero del 2026.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIGUEL CHECA;

POR CUANTO:

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE MIGUEL CHECA;



VISTO: En Sesión Ordinaria de Concejo Municipal de fecha 21 de enero de 2026, el Dictamen N.° 003-2026/MDMCH-CEPPPDELCTyP, emitido por la Comisión Permanente de Economía, Presupuesto y Planificación, de Promoción del Desarrollo Económico Local, Cooperación Técnica y Producción; la Carta N.° 005-2026-MDMCH/SG, de fecha 16 de enero de 2026, remitida por la Secretaría General; el Informe N.° 001-2026/MDMCH-GAT, de la Gerencia de Administración Tributaria; y el Informe N.° 007-2026/MDMCH-OAL, emitido por la Oficina de Asesoría Legal; referidos al Proyecto de Ordenanza que establece la Tasa de Interés Moratorio correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026; y,

CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, en concordancia con los artículos II del Título Preliminar, 9° numeral 8) y 40° de la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, encontrándose facultados para aprobar ordenanzas y acuerdos de concejo.

Que, el artículo 74° de la Constitución Política del Perú reconoce la potestad tributaria de los gobiernos locales para crear, modificar y regular contribuciones y tasas dentro de su jurisdicción, con los límites que establece la ley, concordante con las Normas III y IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado del Código Tributario, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 133-2013-EF.

Que, el artículo 33° del Texto Único Ordenado del Código Tributario establece que el tributo no pagado dentro de los plazos legales devenga un interés equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), constituyendo un mecanismo orientado a preservar el valor real de las obligaciones tributarias impagas y a incentivar el cumplimiento oportuno de dichas obligaciones.

Que, mediante Informe N.° 001-2026/MDMCH-GAT, la Gerencia de Administración Tributaria sustenta el Proyecto de Ordenanza que establece la Tasa de Interés Moratorio correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, proponiendo fijarla en cero con noventa centésimas por ciento (0,90 %) mensual, conforme a la tasa establecida por la SUNAT, con la finalidad de optimizar la gestión tributaria municipal, desincentivar la morosidad y fortalecer la recaudación de los ingresos municipales.

Que, la Oficina de Asesoría Legal, mediante Informe N.° 007-2026/MDMCH-OAL, emite opinión legal favorable, señalando que el proyecto se encuentra conforme a la Constitución Política del Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley de Tributación Municipal y el Texto Único Ordenado del Código Tributario, cumpliendo con los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad tributaria.



MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA

Creado mediante Ley N° 11515 del 10 de noviembre de 1950

Av. Victoria N° 485 C.P. Sojo – SULLANA

RUC 20165923155. Email: mesadepartes@munimiguelcheca.gob.pe

...//// VIENE DE ACUERDO DE CONCEJO N° 007- 2026-MDMCH, DE FECHA 21/01/2026

Que, la Comisión Permanente de Economía, Presupuesto y Planificación, de Promoción del Desarrollo Económico Local, Cooperación Técnica y Producción, en sesión de fecha 20 de enero de 2026, luego del análisis, deliberación y evaluación correspondiente, acordó por unanimidad emitir dictamen favorable y elevarlo al Pleno del Concejo Municipal para su debate y aprobación.

Que, el Pleno del Concejo Municipal, luego del debate correspondiente y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° numeral 8) de la Ley N.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, acordó aprobar por voto unánime lo propuesto en el dictamen antes citado.



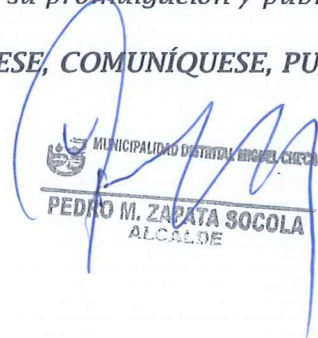
SE ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR Proyecto de Ordenanza que establece la Tasa de Interés Moratorio correspondiente al Ejercicio Fiscal 2026, fijándose dicha tasa en cero con noventa centésimas por ciento (0,90 %) mensual, conforme a los informes técnico y legal que sustentan la propuesta.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración Tributaria y demás órganos competentes, el cumplimiento y ejecución del presente Acuerdo de Concejo, conforme a sus atribuciones y a la normativa vigente.

ARTÍCULO TERCERO.- DISPONER que la Secretaría General realice las acciones administrativas correspondientes para la continuación del trámite del Proyecto de Ordenanza, incluyendo su promulgación y publicación conforme a ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.


MUNICIPALIDAD DISTRITAL MIGUEL CHECA
PEDRO M. ZAPATA SOCOLA
ALCALDE